



P U T U S A N
NOMOR : 216/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

MUHAMMAD ARDAN SUWARNA, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta , 11 November 2001, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Cipinang Jaya II A RT. 004 RW. 009 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur;

Dalam hal ini dikuasakan kepada: Dr. (c) **ABID AKBAR AZIZ PAWALLANG**, SH. MH, **DESTI ERLIAN PRATIWI**, S.Ne., SH, **YANI APRIYANI**. Amd., SH, **RISMAN ILHAM**, SH, **DEVINDA UMMI AL-ASYROFF**, SH, dan **QORI AMELIA**, SH, kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Pawallang And Brother yang beralamat di Villa Gading Harapan Blok AC 2 No. 36 RT. 001 RW. 023 Kel. Kebalen Kec. Babelan Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 343/PWLG/XI/2025 tertanggal 30 November 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n ;

PT. THOYYIBATUL RIZKI, yang diwakili oleh **SRI WAHYUNI**, SE. Ak, Warga Negara Indonesia dalam jabatannya sebagai Direktur, berkedudukan di Rukan Ros Garden 5 No. 7 RT. 002 RW. 017 , Jakasetia Bekasi Selatan, Jawa Barat;

Dalam hal ini dikuasakan kepada: Hj. Linda Hastuti, S.H., M.H., Lindawati, S.H., M.H., Refan Pranata, S.H., Syamsul Fatria J. S.H., M.H., dan Afriandoni, S.H., M.H., kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Hj. Linda Hastuti, S.H., M.H, & Partners, beralamat di Ruko Ros Garden 5 No. 7 RT.002 RW. 017, Jakasetia Bekasi Selatan, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SK-LH/I/2026, tertanggal 5 Januari 2026, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 216/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



PT. PLN UP3 PONDOK GEDE, yang diwakili oleh YUSRA HELMI, Warga Negara Indonesia dalam jabatannya sebagai Manager, berkedudukan di Jl. Raya Jatimakmur No. 150 RT. 007 RW. 011 Jatimakmur, Kota Bekasi;

Dalam hal ini dikuasakan kepada: BINTANG YESSI DARA, VERANICO PRAMUDITYA, NIYOGA, MIKA ADELINA SEMBIRING, INNES GUSTINA GRACIA SIBURIAN, dan AKMAL DEAN, kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Para Karyawan PT PLN (Persero), beralamat di Jl. Raya Jatimakmur No. 150 RT. 007 RW. 011 Jatimakmur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0002.Sku/HKM.05.01/F06140000/ 2026, tertanggal 6 Januari 2026, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus secara Online pada tanggal 15 Desember 2025, dengan register Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Bdg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat Merupakan Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT pada Tergugat dengan durasi Kontrak 36 Bulan dimulai sejak 01 Oktober 2024 hingga tanggal 01 Oktober 2027 dengan Jabatan Petugas Teknisi P2TL;
2. Bahwa Penggugat Menerima Upah dibawah Ketentuan yaitu Upah Terakhir pada Desember 2024 sebesar Rp.5.060.882 (Lima Juta Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);
3. Bahwa Penggugat Diputus Kontrak Kerjanya secara Sepihak Oleh Tergugat Pada Tanggal 3 Januari 2025 Tanpa :
Surat Peringatan I;

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 216/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



Surat Peringatan II;

Surat Peringatan III;

Hal ini Bertentangan dengan Hukum Ketenagakerjaan yang dimana ditegaskan bahwasanya apabila akan sebisa mungkin mencegah terjadinya PHK dan apabila akan terjadi PHK maka perusahaan harus memberi tau minimal 14 kerja sebelum tanggal efektif PHK. Jika karyawan sedang dalam masa percobaan, pemberitahuan minimal 7 hari kerja sebelum PHK;

II. TENTANG TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat adalah PT.Thoyyibatul Rizki *in casu* bergerak di bidang pengadaan barang dan Alih Daya serta spesialisasi dalam sektor konstruksi, sipil, mekanik, elektrik, dan *engineering*;
2. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Alih Daya / Mitra Kerja (Penerima Kerja) dari PT. PLN Persero (Pemberi Kerja);

III. TENTANG TURUT TERGUGAT

1. Bahwa Turut Tergugat adalah Pelaksana Pelayanan Pelanggan dan Merupakan Bagian Dari PT. PLN Persero yang bertugas melaksanakan pelayanan pelanggan dan distribusi listrik, sementara fungsinya meliputi penjualan dan mengelola pelayanan pelanggan, serta menjalankan operasional dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik secara efisien;
2. Bahwa Turut Tergugat beralamat di Jl. Raya Jatimakmur No.150 RT007/RW011, Jatimakmur, Kota Bekasi. Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa Turut Tergugat adalah Mitra Kerja Tergugat dan memiliki Kerja Sama Baik Secara Teknis dan Operasional dengan Tergugat;
4. Bahwa Turut Tergugat Merupakan Wilayah Kerja Penggugat;

IV. TENTANG KRONOLOGI

1. Bahwa Penggugat Bekerja Pada Tergugat Sejak tanggal 01 Oktober 2024 dengan Status Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan durasi Kontrak 36 Bulan;
2. Bahwa Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Nomor: 027/PKWT/HRD-TR-PGD/10/2024 dengan Masa Kontrak 36 Bulan dari Tanggal 01 Oktober 2024 hingga tanggal 01 Oktober 2027;

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 216/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



3. Bahwa Pada 03 Januari 2025 Tergugat Mengirimkan Surat Kepada Penggugat dengan Nomor : 003/SP-YES/I/2025 Perihal : Surat Pemberitahuan tentang Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat sejak 04 Januari 2025 yang di Tanda Tangani Oleh Sdr. Sri Wahyuni Sebagai Direktur PT. Thoyyibatul Rizki;
4. Adapun isi Surat Pemberhentian Tergugat Yang dikirimkan Kepada Penggugat Adalah :
Kepada Yth,;
Sdr. M Ardan Suwarna;
Di;
Tempat;
Dengan Hormat;
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah kami lakukan secara internal, dengan ini kami memutuskan untuk Memberhentikan (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan :
Nama : MUHAMMAD ARDAN SUWARNA;
NIP : 2401332;
Jabatan : PELAKSANA P2TL UP3 Pondok Gede (Turut Tergugat);
Dengan Demikian, Maka Terhitung Mulai Tanggal 04 Januari 2025 Tidak Lagi Bekerja di PT. Thoyyibatul Rizki. Segala tindakan , Perbuatan ataupun kegiatan atas inisiatif pribadi yang bersangkutan , dan tidak ada kaitannya dengan PT. Thoyyibatul Rizki Baik secara Personal individu Maupun Secara Institusi;
Demikian Surat Pemberhentian Kerja ini Kami Sampaikan, Atas Perhatiannya diucapkan Terimakasih;
5. Bahwa pada Tanggal 04 Januari 2025 tanpa adanya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II , Surat Peringatan III . Penggugat di Putus Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Tergugat yang mana Penggugat masih memiliki Masa Kerja dengan Tergugat . Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu 32 (tiga puluh dua) bulan;
6. Bahwa Tergugat Terbukti Tidak Memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Menegaskan Perusahaan yang tidak memiliki peraturan perusahaan dapat dipidana diancam sanksi pidana Kurungan Masimal 1 Tahun dan Maksimal 4 tahun serta denda. Minimal Rp5.000.000 Maksimal Rp 50.000.000;
7. Bahwa Tergugat Terbukti tidak pernah melaksanakan WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan) hal ini bertentangan Pada Pasal 8 Undang Undang No 7 tahun 1981 tentang Sanksi Pidana bagi perusahaan yang melanggar kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berupa denda yaitu Rp.1.000.000 dan Kurungan pidana selama 3 (tiga) bulan;



8. Bahwa Penggugat Menerima Upah dibawah Ketentuan sebagaimana diatur Pasal 90 Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengatur “pengusaha melarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan” jika pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara Minimal 1 tahun maksimal 4 tahun dan/atau denda minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
9. Bahwa Tergugat Terbukti Melakukan Pelanggaran sebagaimana Termaktub dalam Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (atau UU Cipta Kerja) yang mengatur pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Adapun Upah Yang diterima Penggugat dari Tergugat Adalah:
 - Pada Bulan Oktober 2025 Penggugat dibayarkan Upah Oleh Tergugat sebesar Rp. 5.067.385;
 - Pada Bulan November 2025 Penggugat dibayarkan Upah oleh Tergugat sebesar Rp.5.060.882;
 - Pada Bulan Desember 2025 Penggugat dibayarkan Upah oleh Tergugat Sebesar Rp.5.060.882;
10. Bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Mediator Disnaker Kota Bekasi dalam Upaya Tripartite Sebagaimana Ketentuan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 Namun Tergugat hanya hadir satu kali pada agenda Klarifikasi II dan Tidak hadir pada Agenda Klarifikasi I, Mediasi I, Mediasi II Dan Mediasi III;
11. Bahwa Turut Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Mediator Disnaker Kota Bekasi dalam Upaya Tripartite Sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Turut Tergugat Tidak pernah hadir Baik dalam Panggilan Klarifikasi I dan Panggilan Klarifikasi II Maupun Panggilan Mediasi I , Panggilan Mediasi II dan Panggilan Mediasi III;

V. ANJURAN DARI DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI

Bahwa dalam Anjuran Yang Diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor : 500.15.15.2/2132/Disnaker.Hijamsostek tertanggal 16 Oktober 2025 adalah :

MENGANJURKAN;

1. Agar PT. Thoyyibatul Rizki memberikan upah pekerja/buruh Sdr. Muhammad Ardan Suwarna sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sesuai Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;



2. Agar PT. Thoyyibatul Rizki memberikan Uang Kompensasi Sdr. Muhammad Ardan Suwarna berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Agar para pihak terhitung dalam 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat anjuran dapat memberikan jawaban secara tertulis;
4. Apabila para pihak atau salah satu pihak yang berselisih tidak menerima Anjuran maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Jawa Barat di Jl. Surapati No.47, Kota Bandung - Jawa Barat;

**VI. GUGATAN PENGUGAT TERKAIT ANJURAN, PENDAPAT, DAN
PERTIMBANGAN HUKUM MEDIATOR**

1. Bahwa Sebagaimana Ketentuan Pasal 62 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan :
"Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.";
2. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan masa kontrak 36 Bulan pada 01 Oktober 2024 Hingga Tanggal 01 Oktober 2027 dengan Jabatan Petugas Teknisi P2TL;
3. Bahwa Penggugat Diputus Kontrak Kerjanya secara Sepihak Oleh Tergugat pada tanggal 04 Januari 2025 Tanpa Surat Peringatan I , Surat Peringatan II, Surat Peringatan III Tergugat Melakukan PHK Sepihak Kepada Penggugat dengan sisa Masa Kerja 32 Bulan;
4. Bahwa Berdasarkan Pasal 156 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada ayat (1), (2), (3), dan (4) berbunyi: *"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";*
5. Bahwa dalam hal Tergugat tidak menunjukkan Itikad Baik untuk memenuhi kewajibannya, maka Tergugat wajib memberikan seluruh hak - hak Penggugat yaitu perhitungan hak - hak Penggugat Berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena hubungan kerja

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 216/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



Penggugat dan Tergugat adalah PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) yang diputus sepihak sebelum masa berakhir, maka Tergugat wajib membayar ganti rugi berupa upah penuh sampai sisa masa kontrak PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) berakhir sebagai berikut:

- a. Sisa Kontrak yang harus dibayarkan Tergugat sebagaimana Pasal 62 UU Ketenagakerjaan PKWT yang di Putus Secara Sepihak;
Sisa Kontrak : 36 Bulan – 4 Bulan = 32 Bulan;
32 Bulan x Rp.5.574.119 = Rp. 178.371.808;
- b. Pesangon Atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diperbarui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu :
Masa Kerja : Oktober 2024 s/d Januari 2025 = 4 Bulan;
Upah : Rp. 5.574.119;
Pesangon : 1 x Rp. 5.574.119 = Rp. 5.574.119;
- c. THR yang belum dibayarkan Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 :
(Masa Kerja / 12) x 1 bulan upah = (4/12) x Rp. 5.574.119 = Rp.1.858.039;
- d. Upah Dibawah Ketentuan UMK Kota Bekasi yaitu sebesar Rp.5.343.430;

No.	Waktu	UMK Kota Bekasi	Upah	Jumlah Kekurangan Upah (UMK Kota Bekasi 2024 – Upah)
1.	Oktober 2024	Rp. 5.343.430	Rp. 5.067.385	Rp. 276.045
2.	November 2024	Rp. 5.343.430	Rp.5.060.882	Rp. 282.548
3.	Desember 2024	Rp. 5.343.430	Rp.5.060.882	Rp.282.548
Total Kekurangan Upah				Rp.841.141

Rincian Hak (Penggugat), Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Sebesar :

No.	Rincian Hak	Jumlah
1.	Sisa Kontrak Kerja Sesuai Pasal 62 UU Ketenagakerjaan	Rp. 178.371.808
2.	Pesangon	Rp. 5.574.119
3.	THR Tahun 2025	Rp. 1.858.039
4.	Upah Dibawah Ketentuan	Rp. 841.141
	Total Hak	Rp. 185.803.966

Terbilang : Seratus Delapan Puluh Lima Juta, Delapan Ratus Tiga Ribu, Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan dasar dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Cq : yang Memeriksa dan Mengadili dan memutus gugatan *a quo* sebagai berikut :



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Sisa Kontrak Kerja Penggugat Sebagaimana Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena hubungan kerja Penggugat dan Tergugat adalah PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) yang diputus sepihak sebelum masa berakhir, maka Tergugat wajib membayar ganti rugi berupa upah penuh sampai sisa masa kontrak PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) berakhir;
3. Membayar Pesangon Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebagaimana Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut :

No.	Rincian Hak	Jumlah
1.	Sisa Kontrak Kerja Sesuai Pasal 62 UU Ketenagakerjaan	Rp. 178.371.808
2.	Pesangon	Rp. 5.574.119
3.	THR Tahun 2025	Rp. 1.858.039
4.	Upah Dibawah Ketentuan	Rp. 841.141
	Total Hak	Rp. 185.803.966

4. Menghukum Tergugat membayar Hak Penggugat Berupa Sisa Kontrak Kerja dan Uang Pesangon, serta THR 2025 dan Upah dibawah Ketentuan kepada Penggugat sebagaimana Hukum Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat Membayar Hak Penggugat Berjumlah Rp.185.803.966 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta, Delapan Ratus Tiga Ribu, Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat, Memastikan Pembayaran Keseluruhan Hak Penggugat sebagaimana Hukum Ketenagakerjaan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya selanjutnya (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat datang menghadap kuasanya Dr. (c) Abid Akbar Aziz Pawallang, SH. MH, Desti Erlan Pratiwi, S.Ne., SH, Yani Apriyani. Amd., SH, Risman Ilham, SH, Devinda Ummi Al-asyroff, SH, dan Qori Amelia., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 30 November 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 17 Desember 2025, Nomor: 755/SK/PHI/2025/PN.BDG, untuk kepentingan Tergugat datang menghadap kuasanya Hj. Linda Hastuti, S.H., M.H., Lindawati, S.H., M.H., Refan Pranata, S.H., Syamsul Fatria J. S.H., M.H., dan Afriandoni, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 7 Januari 2026, Nomor: 13/SK/PHI/2026/PN.BDG, dan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya Bintang Yessi Dara, Veranico Pramuditya, Niyoga, Mika Adelina Sembiring, Innes Gustina Gracia Siburian, dan Akmal Dean, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 7 Januari 2026, Nomor: 10/SK/PHI/2026/PN.BDG;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR / pasal 154 Rbg maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus mempunyai tugas untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat pada tanggal 4 Februari 2026 dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat jawabannya secara Online tanggal 24 Februari 2026 dan dibacakan diverifikasi pada hari itu juga, yang berbunyi sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Tergugat dengan hormat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2025 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pemutusan hubungan kerja/kontrak PKWT secara sepihak dan menuntut pembayaran "sisa kontrak", pesangon, THR 2025, serta kekurangan upah UMK;



Namun Tergugat menegaskan sejak awal bahwa Tergugat tidak pernah menerima surat undangan bipartit maupun undangan panggilan Disnaker untuk proses mediasi/penyelesaian sebagaimana dipersyaratkan hukum acara perselisihan hubungan industrial; sehingga “anjaran” yang tiba-tiba terbit patut dinilai cacat prosedur dan gugatan menjadi prematur/cacat formil

A. EKSEPSI (KEBERATAN FORMIL)

1. Eksepsi Gugatan Prematur: Tidak Dipenuhinya Tahap Bipartit (Syarat Wajib)
 - 1) Undang-undang mewajibkan perundingan bipartit terlebih dahulu sebelum menempuh mediasi/konsiliasi/arbitrase dan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Tahap ini bersifat mandatory dan merupakan “pintu pertama” penyelesaian sengketa hubungan industrial;
 - 2) Dalam perkara a quo, Tergugat tidak pernah menerima undangan bipartit dari Penggugat. Artinya, Penggugat tidak dapat serta-merta mengklaim telah menempuh bipartit secara sah dan patut;
 - 3) Karena tahapan bipartit tidak terbukti dilakukan secara patut, maka gugatan Penggugat prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Dasar hukum:

- UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (ketentuan kewajiban bipartit dan tahapan penyelesaian sebelum PHI);

2. Eksepsi Cacat Prosedur Mediasi/Anjaran Disnaker: Tergugat Tidak Pernah Dipanggil Patut
 - Penggugat mendalilkan bahwa Disnaker telah melakukan pemanggilan dan mediasi beberapa kali serta menerbitkan Surat Anjaran;
 - Faktanya, Tergugat tidak pernah menerima panggilan/undangan Disnaker tersebut. Tanpa pemanggilan yang patut, proses mediasi dan/atau anjaran menjadi cacat prosedur (melanggar asas due process);
 - Tergugat memohon Majelis mewajibkan Penggugat/Disnaker membuktikan secara ketat:
 - bukti pengiriman panggilan (resinya);
 - alamat tujuan yang benar;
 - diterima/penandatanganan;
 - tanggal penerimaan;
 - serta risalah yang menunjukkan kehadiran para pihak secara patut;



Jika pemanggilan tidak patut, maka dokumen “anjuran” tidak layak dijadikan dasar pemenuhan syarat formil beracara dan gugatan patut dinyatakan cacat formil/NO;

Dasar hukum:

- UU No. 2 Tahun 2004 (mekanisme mediasi/anjuran dan asas pemanggilan patut dalam proses penyelesaian);

3. Eksepsi Error in Persona: Turut Tergugat Tidak Tepat / Bukan Subjek Hukum Mandiri

- Penggugat menarik “PT PLN UP3 Pondok Gede” sebagai Turut Tergugat;
- Secara hukum korporasi, “UP3” pada umumnya adalah unit kerja/organisasi, bukan entitas perseroan mandiri yang dapat digugat sebagai “PT” berdiri sendiri (bukan subjek hukum yang berdiri sendiri);

Dengan demikian, pihak yang digugat sebagai Turut Tergugat adalah keliru subjek (error in persona), yang menyebabkan gugatan mengandung cacat pihak;

Petitum eksepsi: menyatakan gugatan kurang pihak/keliru pihak sehingga NO, atau setidaknya menyatakan pihak Turut Tergugat sebagaimana ditulis Penggugat tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Obscur Libel: Gugatan Kabur/Inkonisten dalam Uraian Fakta dan Perhitungan

Gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan yang mengakibatkan Tergugat kesulitan menyusun pembelaan yang presisi, antara lain:

- Penggugat menuliskan rincian “pembayaran upah” dan/atau bulan yang inkonsisten (terdapat penyebutan tahun/bulan yang tidak selaras) namun dijadikan basis perhitungan kekurangan UMK;
- Penggugat mengajukan campuran pos “hak PKWT” dengan “pesangon PHK” tanpa membedakan rezim hukumnya, sehingga dasar hitungannya kabur;
- Gugatan kabur demikian memenuhi alasan obscur libel, patut dinyatakan NO;

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1) Tentang Status Hubungan Kerja: PKWT dan Konsekuensi Hukumnya;\

Tergugat menyatakan benar bahwa hubungan kerja yang didalilkan Penggugat merupakan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (sebagaimana disebutkan Penggugat);

Namun, akibat hukumnya:

- Dalam rezim PKWT, terminologi dan hak “pesangon” tidak otomatis melekat sebagaimana PHK pada PKWTT; rezim hak utamanya adalah kompensasi PKWT (PP 35/2021) dan ketentuan khusus PKWT, bukan “pesangon PHK” seperti yang dicampurkan Penggugat;



- Karena itu, tuntutan Penggugat mengenai pesangon (sebagaimana dihitung dalam gugatannya) adalah tidak berdasar hukum dan patut ditolak;
- 2) Tentang Dalil “PHK Sepihak Tanpa SP1–SP3”
Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyederhanakan seolah setiap penghentian penugasan/berakhirnya hubungan kerja wajib didahului SP1–SP3;
SP adalah instrumen pembinaan disiplin pada konteks tertentu, sedangkan dalam PKWT penghentian hubungan kerja dapat berkaitan dengan:
- o berakhirnya masa penugasan/penempatan;
 - o ketentuan kontrak;
 - o evaluasi kinerja/kelayakan penugasan;
 - o atau sebab lain yang relevan menurut perjanjian dan ketentuan perundang-undangan;
- Karenanya, menjadikan “tidak ada SP1–SP3” sebagai satu-satunya dasar menyatakan perbuatan Tergugat melawan hukum adalah argumentasi yang tidak tepat;
- 3) Tentang Tuntutan “Sisa Kontrak 32 Bulan” (Pasal 62) Ditolak, Subsidiar Dibatasi Ketat
Penggugat menghitung “sisa kontrak” secara sepihak dan meminta pembayaran besar;
Sikap Tergugat:
Menolak perhitungan Penggugat karena:
- 1) dasar “upah” yang dipakai Penggugat belum jelas komponennya (upah pokok/tunjangan tetap/tidak tetap);
 - 2) terdapat ketidakselarasan uraian dan angka;
 - 3) Penggugat tidak membuktikan bahwa penghentian hubungan kerja tidak terkait ketentuan kontrak/penugasan;
 - 4) Penggugat tidak membuktikan adanya proses bipartit/mediasi yang patut, sehingga dalil “PHK melawan hukum” masih lemah;
- mohon agar pembayaran dibatasi hanya pada komponen yang secara hukum terbukti sebagai upah, memperhitungkan masa kerja riil, dan memperhitungkan pembayaran lain yang telah diterima Penggugat, sehingga tidak terjadi double counting;
- 4) Tentang Dalil “Upah di Bawah UMK” — Ditolak karena Belum Terbukti
Penggugat mendalilkan upah di bawah UMK dan menghitung selisih 3 bulan;
Tergugat menolak dalil tersebut karena:
- Penggugat hanya menuliskan angka tanpa membuktikan struktur upah yang lengkap (upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, lembur, dan komponen lain);



- Untuk membuktikan dalil ini, seharusnya diuji dengan bukti otentik seperti: slip gaji, rekening koran, struktur & skala upah, serta ketentuan penetapan UMK yang berlaku pada lokasi kerja dan sektor relevan;
- Terdapat pula indikasi inkonsistensi penulisan bulan/tahun dalam uraian pembayaran upah pada gugatan, sehingga perhitungan Penggugat patut diragukan;

Maka tuntutan “kekurangan UMK” patut ditolak;

5) Tentang Tuntutan THR Tahun 2025 — Ditolak

Penggugat menuntut THR tahun 2025;

Tergugat menolak karena:

THR pada dasarnya diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat pada masa pembayaran THR sesuai ketentuan perundang-undangan; sedangkan Penggugat mendalilkan hubungan kerja telah berakhir pada Januari 2025, sehingga klaim THR 2025 tidak serta-merta timbul tanpa pembuktian syarat dan dasar hukumnya secara tepat (termasuk ketentuan pembayaran prorata bila relevan);

Dengan demikian, tuntutan THR 2025 patut ditolak;

6) Dalil “Peraturan Perusahaan/WLKP Tidak Ada” — Tidak Relevan untuk Mengabulkan Tuntutan yang Diminta

Penggugat memasukkan dalil mengenai peraturan perusahaan dan WLKP serta ancaman sanksi pidana;

Tergugat menegaskan:

- Perselisihan a quo adalah perkara PHI (perdata khusus hubungan industrial). Dalil-dalil tersebut tidak otomatis membuktikan adanya kewajiban pembayaran “sisa kontrak + pesangon + THR + kekurangan UMK” sebagaimana diminta Penggugat;
- Penggugat menjadikan isu administratif/ketenagakerjaan sebagai “penguat emosi gugatan”, namun tidak berkorelasi langsung dan terukur terhadap petitum yang dimohonkan;

Karena itu, dalil tersebut patut dikesampingkan atau setidaknya dinilai tidak relevan untuk mengabulkan petitum Penggugat;

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Bandung Kelas IA Khusus agar berkenan menjatuhkan putusan:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- B. Dalam Pokok Perkara (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain)
 - 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan hubungan kerja para pihak adalah PKWT sehingga tuntutan Penggugat tentang pesangon adalah tidak berdasar hukum;
 - 3) Menyatakan tuntutan “kekurangan UMK”, “THR 2025”, dan perhitungan “sisa kontrak” versi Penggugat adalah tidak terbukti dan ditolak;
 - 4) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

ATAU;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan surat jawabannya secara Online tanggal 11 Februari 2026 dan dibacakan diverifikasi pada hari itu juga, yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim Yang Mulia,;

Setelah membaca dengan seksama Gugatan PENGGUGAT yang diajukan dalam perkara ini, TURUT TERGUGAT berpendapat bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil, sebagaimana dapat TURUT TERGUGAT uraikan di bawah ini:

A. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya *Error In Persona* karena telah keliru menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya pada:
Romawi I angka 1 posita Gugatan *a quo* halaman 2, PENGGUGAT menyatakan “*Bahwa Penggugat merupakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Tergugat dengan durasi kontrak 36*



bulan dimulai 01 Oktober 2024 hingga tanggal 01 Oktober 2027 dengan jabatan Petugas Teknis P2TL”;

Romawi IV angka 1 “Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat...”;

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT bekerja pada TERGUGAT dengan status pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada TERGUGAT, dengan jangka waktu kontrak selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2027, dengan jabatan sebagai Petugas Teknis P2TL;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan pengertian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

“1. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”;

3. Bahwa dengan tidak adanya hubungan kerja antara TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT di dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT tidak ikut serta ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *in casu* telah salah sasaran (*Error In Persona*), karena PENGGUGAT telah keliru dalam menarik pihak TURUT TERGUGAT (*gemis aanhoeda nigheid*) di dalam Perkara *a quo*. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) atau setidaknya mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari pihak di dalam Perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada bagian eksepsi diatas, maka kami kuasa hukum TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan terhadap Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, atau setidaknya mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari pihak di dalam Perkara *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia,;



Pada dasarnya TURUT TERGUGAT membantah dan menolak seluruh Posita maupun Petitum yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatannya. Sehubungan dengan itu, tanpa mengurangi hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, TURUT TERGUGAT akan mengajukan bantahan terhadap Posita dan Petitum Gugatan tersebut seperti yang diuraikan di bawah ini:

4. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang yang merupakan satu bagian dalam bahasan pokok perkara ini;
5. Bahwa dalam prinsipnya TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali apabila ada yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT, terkait hal-hal lain dalam Gugatan *a quo* yang tidak ada hubungannya dengan TURUT TERGUGAT tidak akan kamianggapi lebih lanjut;

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KERJA DENGAN TURUT TERGUGAT SEHINGGA TURUT TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KETENAGAKERJAAN DARI TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT;

6. Bahwa hubungan kerja PENGGUGAT adalah dengan TERGUGAT, dan PENGGUGAT tidak memiliki hubungan kerja dengan TURUT TERGUGAT. Hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut pada faktanya telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
Romawi I angka 1 :
“1. Bahwa Penggugat merupakan Pekerja PKWT pada Tergugat...”;
Romawi IV angka 1 :
“1. Bahwa Penggugat Bekerja Pada Tergugat Sejak.....”;
Romawi IV angka 2 :
“2. Bahwa Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)...”;
7. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT bekerja pada TERGUGAT dengan status pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada TERGUGAT, dengan jangka waktu kontrak selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2027, dengan jabatan sebagai Petugas Teknis P2TL;



8. Bahwa dengan adanya pengakuan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, maka tidak perlu dibuktikan kembali tentang hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal tersebut juga menegaskan bahwa TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT. Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pasal 174 HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*) :
"Pengakuan yang dilakukan di muka sidang oleh salah satu pihak merupakan bukti yang sempurna terhadap dirinya yang mengaku.";
 - b. Pasal 1923 KUH Perdata :
"Pengakuan di muka hakim memberikan bukti yang sempurna terhadap orang yang melakukan pengakuan itu.";
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, definisi hubungan kerja adalah :
"hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah.";
10. Secara hukum, hubungan kerja adalah terikat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT maka sesuai dengan definisi di atas posisi TERGUGAT adalah sebagai pengusaha. Maka, TURUT TERGUGAT bukanlah pihak yang memenuhi unsur sebagai "pengusaha" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena TURUT TERGUGAT tidak mempekerjakan PENGGUGAT, tidak membayar upah, dan tidak memberikan perintah kerja secara langsung kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu, secara hukum ketenagakerjaan TURUT TERGUGAT tidak dapat dibebani tanggung jawab memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan PENGGUGAT;
11. Bahwa seluruh dalil PENGGUGAT yang diarahkan kepada TURUT TERGUGAT adalah tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya, karena faktanya TURUT TERGUGAT tidak pernah memiliki hubungan kerja dengan Penggugat;
Bahwa hubungan kerja sebagaimana dikenal dalam hukum ketenagakerjaan mensyaratkan adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah, yang secara nyata dan tidak terbantahkan hanya terdapat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan sama sekali tidak melibatkan TURUT TERGUGAT;
Bahwa oleh karenanya, tidak pernah lahir hubungan hukum ketenagakerjaan antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT,



sehingga tidak ada dasar hukum apa pun untuk membebaskan kewajiban ketenagakerjaan kepada TURUT TERGUGAT;

12. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kewajiban pemenuhan hak pekerja adalah :

“Pengusaha bertanggung jawab atas hak-hak pekerja yang timbul dari hubungan kerja.”;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang timbul dari suatu hubungan kerja adalah sepenuhnya tanggung jawab pengusaha yang dalam perkara a quo adalah tanggung jawab TERGUGAT sendiri dan tidak ada pihak lain yang diwajibkan untuk ikut memastikan pemenuhan tanggung jawab tersebut;

13. Bahwa sebagaimana tercantum dalam posita Gugatan Romawi III angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“Turut Tergugat adalah Mitra Kerja Tergugat”*, hal tersebut menegaskan bahwa TURUT TERGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT dan tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT. Oleh karena itu, TURUT TERGUGAT tidak memiliki kewajiban hukum apapun untuk memastikan pembayaran seluruh hak PENGUGAT oleh TERGUGAT;

14. Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan kerja, hubungan hukum, kepentingan dan kewajiban terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja PENGUGAT, oleh karena itu petitum yang berkaitan dengan kewajiban TURUT TERGUGAT untuk memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan PENGUGAT oleh TERGUGAT adalah petitum yang keliru, menyesatkan dan dipaksakan sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1340 KUHPerdata, pihak yang terikat dalam suatu perjanjian adalah :

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”;

Pasal 1340 KUHPerdata :

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka hanya pihak-pihak yang sepakat dan menandatangani suatu perjanjianlah yang terikat pada perjanjian tersebut, tidak ada pihak lain (yang tidak termasuk di dalam pihak) yang



diwajibkan untuk ikut mematuhi hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut;

16. Bahwa dengan tidak adanya hubungan kerja maupun hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka masuknya TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo adalah tidak relevan, tidak berdasar fakta hukum, serta tidak memiliki dasar yuridis, sehingga sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT dikeluarkan dari perkara a quo;
17. Hal ini membawa kerugian bagi TURUT TERGUGAT yang berkedudukan di Jakarta harus mengeluarkan biaya untuk menanggapi PENGGUGAT yang tidak mempunyai alas dan dasar mengajukan gugatan a quo terhadap TURUT TERGUGAT;
18. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan kerja maupun hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT, maka secara hukum TURUT TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan, kewajiban, maupun tanggung jawab apa pun untuk memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan PENGGUGAT, termasuk pembayaran pesangon dan hak normatif lainnya;
19. Bahwa tuntutan PENGGUGAT dalam amar gugatan yang meminta agar Pengadilan menghukum TURUT TERGUGAT untuk memastikan pembayaran keseluruhan hak PENGGUGAT adalah tuntutan yang keliru, tidak berdasar hukum, dan bertentangan dengan prinsip fundamental hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan;
20. Bahwa hukum ketenagakerjaan tidak mengenal adanya kewajiban pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan kerja untuk menanggung atau memastikan pemenuhan hak normatif pekerja;
Bahwa membebankan kewajiban demikian kepada TURUT TERGUGAT sama artinya dengan menciptakan tanggung jawab hukum tanpa dasar hubungan hukum, yang jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas tanggung jawab berdasarkan hubungan hukum yang sah;

Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum, serta kepentingan dan kewajiban. Oleh karena itu petitum yang berkaitan dengan kewajiban TURUT TERGUGAT memastikan pembayaran keseluruhan Hak PENGGUGAT adalah petitum yang keliru, menyesatkan dan dipaksakan sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah kami sampaikan tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Bandung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
3. Mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari pihak di dalam Perkara Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan kerja dan hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT;
3. Menolak petitum PENGGUGAT untuk menghukum TURUT TERGUGAT memastikan pembayaran keseluruhan hak PENGGUGAT sebagaimana Hukum Ketenagakerjaan, karena TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dan hubungan kerja dengan PENGGUGAT;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membantah jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara online pada tanggal 11 Maret 2026, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Duplik secara online dari Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 1 April 2026, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat telah dibubuhi meterai secukupnya, diberitanda bukti P-1 s.d. P-12 yang telah memenuhi biaya materai

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 216/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



secukupnya, dan setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan asli dan/atau pembandingnya, surat bukti mana berupa :

- P- 1 : Fotocopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 2 : Fotocopi Surat Pemberhentian. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 3 : Fotocopi Undangan Bipartit. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 4 : Fotocopi Undangan Bipartit II. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 5 : Fotocopi Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tertanggal 13 Juni 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 6 : Fotocopi Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tertanggal 30 Juni 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 7 : Fotocopi Surat Panggilan Mediasi I dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tertanggal 25 Juli 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 8 : Fotocopi Surat Panggilan Mediasi II dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tertanggal 31 Juli 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 9 : Fotocopi Surat Panggilan Mediasi III dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tertanggal 25 Agustus 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 10 : Fotocopi Risalah Mediasi. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 11 : Cetak photo Penerimaan Surat dari Pawallang di Kantor Tergugat. (Foto Copy dari Cetak photo);
- P- 12 : Fotocopi Surat Tugas Nomor : 011/TR-ST/P2TL/III/ 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Pranata Akbar Alfian dan Suyono, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat diberitanda bukti T-1 s.d. T-8, yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah



diteliti Majelis Hakim sesuai dengan asli dan/atau pbandingnya, surat bukti mana berupa :

- T- 1 : Fotocopi Surat Dari Disnaker nomor 500.15.15.2/1321/Disnaker.Hijamsostek tertanggal 25 Juli 2025, Perihal PANGGILAN. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 2 : Fotocopi Surat Dari Disnaker nomor 500.15.15.2/2132/Disnaker.Hijamsostek tertanggal 16 Oktober 2025, Perihal ANJURAN. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 3 : Fotocopi Surat perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor 027/PKWT/HRD-TR-PGD/10/2024 tertanggal 01 Oktober 2024. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 4 : Fotocopi Surat Pernyataan Komitmen dan Fakta Integritas atas nama Muhammad Ardan Suwarna tertanggal 29 Nopember 2024. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 5 : Fotocopi Surat Pemberhentian nomor 003/SP-TR/II/2025 tertanggal 03 Januari 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 6 : Fotocopi Surat Perihal Undangan Bipartit nomor 001/TR/SUB/V/2025 tertanggal 17 Mei 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 7 : Fotocopi Surat Perihal Undangan Bipartit nomor 002/TR/SUB/V/2025 tertanggal 04 Juli 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 8 : Printout Kumulatif Petugas UP3 Pondok Gede 01-31 Desember 2024. (Foto Copy dari Print Out);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Muhammad Harryzal Prawira, dan Ir. Ato Sugiarto, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat diberitanda bukti TT-1, yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan asli dan/atau pbandingnya, surat bukti mana berupa :



TT- 1 : Fotocopi Salinan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 027/PKWT/HRD-TR-PGD/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024. (Foto Copy dari Foto Copy);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Turut Tergugat tidak mengajukan saksinya walaupun kesempatan tersebut sudah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 6 Mei 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 25 Februari 2026 telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Prematur
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menerima undangan bipartit dari Penggugat. Artinya, Penggugat tidak dapat serta-merta mengklaim telah menempuh bipartit secara sah dan patut;
2. Eksepsi Cacat Prosedur Mediasi/Anjuran Disnaker
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menerima panggilan/undangan Disnaker tersebut. Tanpa pemanggilan yang patut, proses mediasi dan/atau anjuran menjadi cacat prosedur (melanggar asas due process);
3. Eksepsi Error in Persona
 - Bahwa Penggugat menarik "PT PLN UP3 Pondok Gede" sebagai Turut Tergugat, Secara hukum korporasi, "UP3" pada umumnya adalah unit kerja/organisasi, bukan entitas perseroan mandiri yang dapat digugat sebagai "PT" berdiri sendiri (bukan subjek hukum yang berdiri sendiri). Dengan



demikian, pihak yang digugat sebagai Turut Tergugat adalah keliru subjek (error in persona), yang menyebabkan gugatan mengandung cacat pihak;

4. Eksepsi Obscur Libel

- Bahwa Gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan yang mengakibatkan Tergugat kesulitan menyusun pembelaan yang presisi, antara lain, Penggugat mengajukan campuran pos “hak PKWT” dengan “pesangon PHK” tanpa membedakan rezim hukumnya, sehingga dasar hitungnya kabur;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya tertanggal 11 Februari 2026 juga mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena telah keliru menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*), dengan alasan tidak adanya hubungan kerja antara Turut Tergugat dengan Penggugat di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak menyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan HIR pasal 125 ayat (2), pasal 133, pasal 134 dan pasal 136;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI menyatakan “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis’. Berdasarkan Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses bipartite dan mediasi telah terlaksana dan tidak tercapai kesepakatan sepanjang gugatan telah dilampirkan Anjuran Asli. Sah tidaknya proses tersebut bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak premature dan tidak cacat prosedur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Error in Persona juga merupakan objek eksepsi dari Turut Tergugat sehingga akan diperiksa bersamaan dengan eksepsi Turut Tergugat;

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 216/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



Menimbang, bahwa terkait adanya campuran hak PKWT dengan pesangon PHK sudah merupakan bagian pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut apa yang menjadi hak Penggugat, maka akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat adalah sangat tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat, setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial pada prinsipnya adalah adanya perbedaan pendapat antara pemberi kerja dengan pekerja yang tentunya didasari adanya hubungan kerja antara kedua-belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya uraian dan/atau bukti adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat, disamping itu dalam gugatannya juga Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan terhadap Turut Tergugat, dengan demikian tidak berdasar dan beralasan Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Turut Tergugat tentang *Error In Persona* berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan menyatakan mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki hubungan kerja pada Tergugat sejak 01 Oktober 2024 hingga tanggal 01 Oktober 2027 dengan Jabatan Petugas Teknisi P2TL, upah terakhir pada Desember 2024 dibawah Ketentuan yaitu sebesar Rp.5.060.881,00;
- Bahwa Tergugat bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, Alih Daya serta spesialisasi dalam sektor konstruksi, sipil, mekanik, elektrik, dan *engineering*, Perusahaan Alih Daya / Mitra Kerja (Penerima Kerja) dari PT. PLN Persero (Pemberi Kerja);



- Bahwa Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Nomor: 027/PKWT/HRD-TR-PGD/10/2024 dengan masa kontrak 36 Bulan dari Tanggal 01 Oktober 2024 hingga tanggal 01 Oktober 2027, pada 03 Januari 2025 Tergugat Mengirimkan Surat Kepada Penggugat dengan Nomor : 003/SP-YES/I/2025 Perihal : Surat Pemberitahuan tentang Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat sejak 04 Januari 2025, tanpa adanya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, Penggugat di Putus Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Tergugat yang mana Penggugat masih memiliki masa kerja dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu 32 (tiga puluh dua) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan Perusahaan yang tidak memiliki peraturan perusahaan diancam sanksi pidana berupa denda. Tergugat tidak pernah melaksanakan WLKP (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan) yang bertentangan dengan Pasal 8 Undang Undang No 7 tahun 1981 tentang Sanksi Pidana bagi perusahaan yang melanggar kewajiban pelaporan ketenagakerjaan;
- Bahwa Penggugat menerima upah dibawah ketentuan sebagaimana diatur Pasal 90 Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Mediator Disnaker Kota Bekasi, namun Tergugat hanya hadir satu kali pada agenda Klarifikasi ke- 2 (Dua) dan Tidak hadir pada Agenda Klarifikasi Pertama, Mediasi Pertama, Mediasi Ke - II Dan Mediasi Ke - III;
- Bahwa dalam Anjuran Yang Diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor: 500.15.15.2/2132/Disnaker.Hijamsostek tertanggal 16 Oktober 2025 menganjurkan agar PT. Thoyyibatul Rizki memberikan upah pekerja/buruh Sdr. Muhammad Ardan Suwarna sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sesuai Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan agar PT. Thoyyibatul Rizki memberikan Uang Kompensasi Sdr. Muhammad Ardan Suwarna berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

- Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 62 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Bertentangan dengan Hukum Ketenagakerjaan dengan ini Penggugat menuntut, Sisa Kontrak, pesangon atas pemutusan hubungan kerja, THR Tahun 2025, serta kekurangan upah dibawah Ketentuan UMK Kota Bekasi keseluruhan sebesar Rp 185.803.966,00;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Penggugat dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyatakan benar bahwa hubungan kerja yang didalilkan Penggugat merupakan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (sebagaimana disebutkan Penggugat), namun, akibat hukumnya dalam rezim PKWT, terminologi dan hak “pesangon” tidak otomatis melekat sebagaimana PHK pada PKWTT; rezim hak utamanya adalah kompensasi PKWT (PP 35/2021) dan ketentuan khusus PKWT, bukan “pesangon PHK” seperti yang dicampurkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyederhanakan seolah setiap penghentian penugasan/berakhirnya hubungan kerja wajib didahului SP1–SP3. SP adalah instrumen pembinaan disiplin pada konteks tertentu, sedangkan dalam PKWT penghentian hubungan kerja dapat berkaitan dengan, berakhirnya masa penugasan/penempatan, ketentuan kontrak, evaluasi kinerja/kelayakan penugasan, atau sebab lain yang relevan menurut perjanjian dan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa tentang dalil upah di bawah UMK dan upah yang tidak dibayar, Penggugat hanya menuliskan angka tanpa membuktikan struktur upah yang lengkap (upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, lembur, dan komponen lain);;
- Bahwa Penggugat memasukkan dalil mengenai peraturan perusahaan/WLKP dan ancaman denda/pidana, perkara a quo adalah perselisihan PHI yang fokusnya hak dan kewajiban hubungan kerja, dalil “pidana/denda” tidak relevan sebagai dasar menghukum pembayaran tuntutan perdata dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam eksepsi Majelis Hakim telah mengabulkan *Error In Persona* dari Turut Tergugat dan menyatakan mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga tidak perlu lagi memeriksa jawaban serta bukti-bukti dari Turut Tergugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melakukan bantahan dengan Repliknya dan dilanjutkan dengan Duplik dari Tergugat yang pada pokoknya Replik Penggugat tetap pada Gugatannya dan Duplik Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dalil para pihak yang berselisih dalam perkara *a quo* secara cermat dan teliti Majelis Hakim memperoleh fakta, Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sebelum berakhirnya masa PKWT yang ditandatangani dengan tanpa memberikan hak sebagaimana sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan Tergugat pada pokoknya menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat telah berakhir secara sah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih tersebut setelah memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah apakah pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak yang berselisih;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengupayakan penyelesaian perkara *a quo* pada tingkat Mediasi dan pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 500.15.15.2/2132/Disnaker.Hijamsostek tertanggal 16 Oktober 2025, Majelis berpendapat bahwa Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah suatu



proses hukum di luar peradilan sehingga tidak mengikat Hakim dalam memutus perkara *a quo*, terkecuali terdapat hal-hal yang relevan untuk kepentingan para pihak maka akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bila tidak terjadi kesepakatan, Mediator mengeluarkan anjuran tertulis dan satu salah pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, yang dapat diartikan bahwasanya anjuran hanya bersifat anjuran tidak mengikat bagi pihak yang menolaknya;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan ditemukan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak ditemukan telah ada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan Tergugat sebagai hukum otonom diperusahaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut berlaku dan mengikat layaknya Undang-Undang bagi pemberi kerja dan pekerja (in casu termasuk Penggugat dan Tergugat), karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu merupakan salah satu hukum otonom dalam bidang Ketenagakerjaan bagi para pihak dalam perjanjian, dengan syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut secara kualitas atau kuantitas tidak lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide penjelasan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan), Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara *a quo* adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum heteronom);

Menimbang, bahwa dalam teori etis dikenal tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya, dan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum tertulis hendaknya dimaknai dengan tujuan hukum tersebut, bukan sebatas apa yang tertulis (leterlijk) yang terkesan dipergunakan sebagai pembenaran atas Tindakan yang merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama dalil-dalil dan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Hubungan industrial berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan antara pemberi kerja dan pekerja dengan didasari



adanya hubungan kerja bersifat hukum privat (perdata) berada dalam kamar perdata khusus, tidak memiliki kewenangan terhadap pelanggaran pidana, sehingga dalil-dalil Penggugat terkait pelanggaran pidana sepantasnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kekurangan upah dibawah upah minimum yang di dalilkan Penggat, fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti slip gaji maupun nota pemeriksaan dari Pengawas Ketenagakerjaan sehingga Majelis Hakim belum dapat memeriksa terkait kekurangan upah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar tuntutan nya terkait pemutusan hubungan kerjanya oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mengutip pasal tersebut sebagai berikut, "Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja";

Menimbang, bahwa Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dikutip diatas memiliki keterkaitan dengan Pasal 61, Majelis Hakim juga mengutip Pasal 61 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- (1) Perjanjian kerja berakhir apabila :
 - a. pekerja meninggal dunia;
 - b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
 - c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau;
 - d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;
- (2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah;



- (3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh;
- (4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh;
- (5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf d menyatakan Perjanjian kerja berakhir apabila adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat Nomor: 027/PKWT/HRD-TR-PGD/10/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 (vide bukti P-1 yang identik dengan bukti T-3) pada Pasal 3 angka 2 menyatakan "Selama Kontrak berlangsung Pihak Pertama dapat memutus hubungan kerja dengan Pihak Kedua secara sepihak apabila ternyata Pihak Kedua tidak dapat menjalankan tugas, target atau sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh pihak pertama";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-8 berupa Kumulatif Petugas UP3 Pondok Gede 01-31 Desember 2024, pencapaian bulanan Penggugat tidak memenuhi nilai minimum, hal mana diakui saksi-saksi Muhammad Harryzal Prawira dan Ir. Ato Sugiarto dalam keterangannya di persidangan bahwasanya Penggugat tidak pernah mencapai target minimal sejak awal bekerja, dan dalam Surat Pemberhentian Penggugat (vide bukti P-2 yang identik dengan bukti T-5) yang menjadi alasan pemberhentian adalah hasil evaluasi yang dilakukan Tergugat, telah memenuhi unsur yang diamanatkan Pasal 61 ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak dapat didasarkan pada Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan Surat Nomor: 003/SP-YES/II/2005 dapat dibenarkan dan sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) huruf d UU No.



13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 4 sepantasnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena pada petitum pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka pada petitum lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan karenanya juga berdasar hukum dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti – bukti lain yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu harus dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dan oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat tentang *Error In Persona*;
- Menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan dari pihak di dalam Perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 dengan Majelis Hakim : MUHAMMAD IRFAN, SH., MHum, sebagai Ketua Majelis, PARLINDUNGAN SARAGIH, S.Si, SH, MH dan BUDIYONO, SH, MH, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Mei 2026 oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maslimah, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat dalam sistim Informasi Pengadilan secara Online.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLINDUNGAN S, S.Si, SH, MH

MUHAMMAD IRFAN, SH., MHum

BUDIYONO, SH, MH

Panitera Pengganti,

MASLIMAH, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp	30.000,00;
2. Administrasi.....	Rp	150.000,00;
3. Panggilan.....	Rp	63.000,00;
4. Redaksi.....	Rp	30.000,00;
5. Materai.....	Rp	10.000,00
6. PNPB.....	Rp	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp	293.000,00;
(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 216/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg